

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת מאיר כהן

פ/25/6684

הצעת חוק שלילת הטבות מאדם שלא מילא חובת שירות, התשפ"ו–2026

- הגבלת מתן הטבות 1. (א) שר הממונה על רשות ציבורית (להלן – השר) רשאי, בהסכמת שר מרשיות ציבוריות על בסיס שירות
- (א) שר הממונה על רשות ציבורית (להלן – השר) רשאי, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, לקבוע, בתקנות, סוגי הטבות, הנחות או קדימויות בשירות שרשות ציבורית לא תעניק לאדם שלא מילא חובת שירות סדיר לפי חוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו–1986¹, ולא ניתן לו פטור כדין ממילוי חובה כאמור, וכן לאדם שלא התנדב לשירות לאומי-אזרחי כמשמעותו בחוק שירות לאומי-אזרחי, התשע"ד–2014².
- (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), השר רשאי לקבוע בתקנות לפי סעיף זה סוגי הטבות, הנחות או קדימויות בשירות שהוראות סעיף קטן (א) לא יחולו עליהם, וכן כללים למתן פטור מהוראות הסעיף האמור מטעמים מיוחדים, לרבות מטעמים בריאותיים, משפחתיים או הומניטריים.
- (ג) בסעיף זה, "רשות ציבורית" – כהגדרתה בחוק שירות לאומי-אזרחי, התשע"ד–2014.
- תיקון חוק הביטוח 2. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995³, אחרי סעיף 326 יבוא:
- הלאומי

"שלילת גמלה בגין 326 ב. (א) על אף האמור בכל דין, השר, בהתייעצות אי-מילוי חובת שירות

עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, יקבע בתקנות סוגי גמלאות לפי חוק זה, שלא ישולמו לאדם שלא מילא חובת שירות סדיר לפי חוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו–1986, ולא ניתן לו פטור כדין ממילוי חובה כאמור, וכן לאדם שלא התנדב לשירות לאומי-אזרחי כמשמעותו בחוק שירות לאומי-אזרחי, התשע"ד–2014.

¹ ס"ח התשמ"ו, עמ' 107.

² ס"ח התשע"ד, עמ' 380.

³ ס"ח התשנ"ה, עמ' 94.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), השר, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, רשאי לקבוע בתקנות הוראות בדבר תשלום גמלה למי שחלות עליו תקנות לפי סעיף קטן (א), לרבות מטעמים בריאותיים, משפחתיים או הומניטריים.

(ג) אין בהוראות סעיף זה כדי לפגוע בזכות לקיום בכבוד."

תחולה ותקנות ראשונות 3. (א) תקנות ראשונות לפי סעיף 1 יובאו לאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת בתוך שישה חודשים מיום פרסומו.

(ב) תקנות ראשונות לפי סעיף 326 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, כנוסחו בחוק זה, יובאו לאישור ועדת העבודה והרווחה בתוך שישה חודשים מיום פרסומו, ובכלל זה בעניינים אלה:

(1) סוגי ההטבות והקצבאות שתחול עליהן ההגבלה;

(2) אמות מידה לקביעת חריגים;

(3) מנגנוני פיקוח ואכיפה;

(4) הסדרי מעבר.

הוראת מעבר 4. הוראות חוק זה יחולו על מי שמלאו לו 18 שנים ביום פרסומו של חוק זה או לאחריו, וכן על מי שביום פרסומו של חוק זה חלה עליו חובת שירות כאמור בחוק זה וטרם מילא אותה, והכול בהתאם להסדרי מעבר שייקבעו בתקנות.

ד ב ר י ה ס ב ר

סוגיית השוויון בנטל השירות מהווה אחד האתגרים המרכזיים בחברה הישראלית. מצב שבו חלק מן האזרחים נושאים בנטל השירות הצבאי או האזרחי, בעוד אחרים אינם משתתפים בו, פוגע בתחושת הצדק ובאמון הציבור במוסדות המדינה.

הצעת חוק זו מבקשת לקבוע כי מי שלא מילא חובת שירות, ללא פטור כדין, לא יהיה זכאי להטבות כלכליות וציבוריות שונות. ההסדר המוצע מתמקד ביצירת תמריץ שלילי להשתמטות, תוך שמירה על זכויות בסיסיות הנדרשות לקיום בכבוד.

לשם כך, מוצע לתקן את חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, באופן שיאפשר שלילת גמלאות ממי שלא מילא את חובתו לשרת, וכן לקבוע מנגנון שיאפשר לרשויות ציבוריות להגביל הענקת הטבות לאדם שלא מילא את חובתו למדינה.

עוד מוצע להסמיך את השר לקבוע חריגים והסדרים משלימים, מתוך איזון בין הצורך בחיזוק עקרונות השוויון בנטל לבין שיקולים חברתיים והומניטריים.

הצעת חוק זו נועדה לחזק את תחושת האחריות המשותפת, לקדם שוויון בין אזרחי המדינה ולבסס מדיניות ברורה של זיקה בין זכויות לחובות.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ד באייר התשפ"ו (11.05.2026)